



ANDES ONIC · CASO JURÍDICO FUNDACIONAL

— SIERRA NEVADA DEL COCUI · SENTENCIA SU-039 · 1997

Pueblo U'wa

El día que América Latina aprendió que consultar a los pueblos indígenas es un derecho fundamental.

Sentencia **SU-039 de 1997** · Corte Constitucional de Colombia · M.P. Antonio Barrera Carbonell. La doctrina jurídica que abrió la puerta al Convenio 169 OIT como derecho vinculante en toda la región.

1997

SENTENCIA FUNDACIONAL

28+

AÑOS JURISPRUDENCIA DERIVADA

169

CONVENIO OIT VINCULANTE

• CASO FUNDACIONAL

El caso que *cambió la región*

En 1995, el gobierno colombiano otorgó a la empresa Occidental Petroleum una licencia de exploración sísmica sobre el **Bloque Samoré**, sin haber realizado una consulta previa real, libre e informada al pueblo U'wa, dueño ancestral del territorio. El pueblo U'wa habita la Sierra Nevada del Cocuy — un sistema montañoso que en su cosmovisión es *"la sangre de la tierra"*, donde el petróleo no es un recurso sino un órgano vital cuya extracción equivale a un sangrado mortal.

El pueblo U'wa, en lugar de aceptar la consulta posterior a la decisión administrativa, amenazó con el **suicidio colectivo** — una forma de resistencia espiritual que los Padres Mayores describieron a la prensa internacional. La acción de tutela llegó a la Corte Constitucional. El **3 de febrero de 1997**, el Magistrado Antonio Barrera Carbonell, en sentencia SU-039, hizo lo que ningún tribunal latinoamericano había hecho antes: declaró la consulta previa como derecho fundamental vinculante con rango constitucional, vía el bloque de constitucionalidad y el Convenio 169 OIT.

La consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas constituye un derecho fundamental, en cuanto se erige en un instrumento que es básico para preservar la

• TERRITORIO

Sierra Nevada del *Cocuy*

El Resguardo Unido U'wa se extiende sobre cuatro departamentos del nororiente colombiano: **Boyacá, Norte de Santander, Casanare y Arauca**. La Sierra Nevada del Cocuy alcanza altitudes de más de 5.300 metros — uno de los pocos sistemas glaciares ecuatoriales del mundo. Es páramo, glaciar, selva andina y selva de transición todo en un mismo territorio.

Para el pueblo U'wa, este territorio no es un paisaje: es la geografía sagrada que describe el Tunebo, el saber ancestral. Los nevados son los *Cubinokat* · los rituales se realizan en sitios precisos cuya ubicación geográfica es secreto comunitario. Conservar este territorio no es solo política climática — es **preservar una cosmovisión activa**.

• ENCAJE MACI

Por qué este caso *importa*

M1 · GOVERNABILIDAD

Estándar global CLPI

El pueblo U'wa estableció el estándar global de **CLPI** (Consentimiento Libre, Previo e Informado) antes de que Naciones Unidas adoptara la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) en 2007. El protocolo biocultural CREA de MACI se construye sobre esta doctrina.

M3 · MONITOREO

Ecosistema único global

La Sierra Nevada del Cocuy es ecosistema **páramo-glaciar único** en escala global. Pocos lugares del mundo tienen monitoreo comunitario de retroceso glaciar combinado con sabiduría ancestral sobre ciclos hídricos. Prioridad para los recursos NICFI + FCLP.

LO QUE EL CASO U'WA DEMUESTRA A BRASÍLIA

Colombia tiene la **doctrina jurídica más avanzada de América Latina** sobre consulta previa indígena. No es retórica: son 28 años de jurisprudencia constitucional acumulada. Para donantes que buscan financiar arquitectura institucional indígena, Colombia ofrece un punto de partida que Brasil mismo está construyendo y otros países latinoamericanos están adoptando.

• DONANTES

Encaje *natural*

FORD FOUNDATION ANDINA

Protocolos bioculturales

Ventana Ford Andina 2026 para escalar protocolos bioculturales con caso jurídico fundacional como base. USD 150—300K plurianual.

FCLP COUNTRY PACKAGE

Pilar territorial

Country package Colombia incluyendo Andes ONIC (Cocuy) + Amazonía (Matavén) + Caribe (Línea Negra). USD 2—10M.

• LECCIONES OPERATIVAS 2026 — 2030

Tres *lecciones*